

Acción sobre el pago 022191 Registrado

RNC : 401505614

Orden de Compra: OC00031497 JE

Contrato Número: 2158 del año 2024

Página

1 de 1

Elaborado Por:

lucy.bae

Impreso por:

lucy.bae

Fecha Imp:

27/12/2024

Acción:

Tipo: Cesión de crédito

Cobertura: A nivel de facturas

Valor: 1,290,301.72

Cedente/Requiriente: 131344712 - ACTELLION SRL

Cesionario/Requerido: 430213642 - COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SAL

Observaciones:

Registrado en: 27/12/2024

Acto:

Número: 2261/2024 - **Año:** 2024 - **Fecha:** 12/20/2024

Fecha de Recepción: 20/12/2024

Recibido Por:

CARMIN SANTOS

Cargo: EMPLEADO

Alguacil:

JOSE MIGUEL RIVERA GUZMAN

Ubicación: DISTRITO NACIONAL

Notario:

CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO

Matrícula: 4316

Observaciones:

Oficio:

Número: 1807/2024 - **Año:** 2024 - **Fecha:** 12/20/2024

Dpto.:

0103010000 - DESPACHO DEPARTAMENTO JURIDICO

Asunto:

REMISION CESION DE CREDITO

Observaciones:

Facturas:

Comprobante Fiscal	Valor Factura	Fecha	Observaciones
B1500000156	1,290,301.72	04/12/2024	

Firmas del Formulario:


Elaborado Por:


Aprobado Por:



NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE CREDITO

Oreginal

ACTO NUMERO: 2264/2024 En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año Dos Mil veinticuatro (2024). **ACTUANDO** a nombre y representación de la razón social **COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SALCEDO (COOPESA)**, entidad de intermediación financiera constituida acorde a las leyes de la República Dominicana, con su Registro Nacional del Contribuyente (RNC) **No. 4-30-21364-2**, representada por el presidente del Consejo de Administración el señor **LEONEL RICARDI BLOISE TORIBIO**, portador de la cédula de identidad y electoral número **055-0000067-3**, con su domicilio social en la C/Hermanas Mirabal #77, Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal, República Dominicana, y debidamente representado por **LIC. GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ**, portador de la cedula No 001-1814227-2, con elección de domicilio en la calle proyecto No. 67, El portal, Santo Domingo Distrito Nacional; donde hace formal elección de domicilio mi requeriente para todos los fines y consecuencias legales del presente Acto.

YO,

JOSÉ MIGUEL RIVERA GUZMÁN
ALGUACIL DE ESTRADO DE LA UNIDAD C.I. Y
NOTIFICACIONES DE N.N.A. D.N. DE NIÑAS Y NIÑOS
ADOLESCENTES DEL D.N. DOMINICANO Y RESIDENTES EN
LA CALLE PRIMERA #5 SECTOR LA AGUSTINITA MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO, D.N.

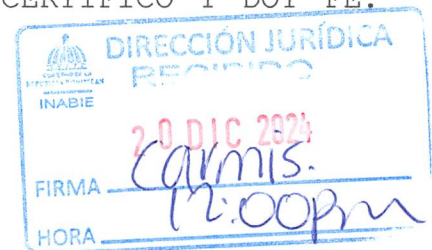


EXPRESAMENTE y en virtud del anterior requerimiento, he trasladado dentro de esta misma ciudad, a la Av. 27 de febrero No. _____, Manganagua, Santo Domingo, Distrito Nacional, que es donde tiene sus oficinas principales **el INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, y una vez allí, hablando personalmente con carri serlo quien me dijo ser abogada, según me lo ha declarado y de lo cual doy fe; LE HE NOTIFICADO al **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, que mi requeriente la razón social **COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SALCEDO (COOPESA)**, con su Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. **4-30-21364-2**, representada por el presidente del Consejo de Administración el señor **LEONEL RICARDI BLOISE TORIBIO**, portador de la cédula de identidad y electoral no **055-0000067-3**, debidamente representado **LIC. GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ**, portador de la cedula No **001-1814227-2**, por medio del presente acto, LE NOTIFICA ANEXO AL PRESENTE ACTO LO SIGUIENTE: A) **ORIGINAL ACTO DE CESION DE CREDITO**, mediante la cual la razón social **ACTELLION SRL** **RNC 1-31-34471-2**, con domicilio en la Avenida Isabel Aguiar No 146, Santo Domingo Oeste, R.D., debidamente representado por **JAIR BELTRE VALENZUELA**, portador de la Cédula No **107-0000010-1**, con domicilio en la Calle Primera No.85, El Libertador, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo le cede a mí requeriente los valores contenidos en el Acto de referencia en fecha 17 de DICIEMBRE del año 2024, debidamente instrumentado por el **DR.**



Leolisa
Firma Gary
26/12/24

CRISTINA ROSARIO, Matricula No. **4316**; B) **ORIGINAL** de la FACTURA NCF No. **B1500000156** DE FECHA **04 DICIEMBRE 2024**, en virtud de su participación como proveedor de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos públicos durante el periodo escolar 2024-2025 y 2025-2026, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación, modalidad Jornada Escolar Extendida, dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) nacionales que presenten cocinas instaladas en la provincia Santo Domingo Oeste. (**Referencia: INABIE-CCC-LPN-2023-0051**). **ASI MISMO** se autoriza al **INABIE** a transferir el monto antes mencionado a la cuenta del acreedor registrada en el sigef No. **310-001772-4**, del banco de reservas de la República Dominicana. Y para el improbable caso de que la institución requerida **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, libere pagos (no importa su naturaleza) en beneficio del CEDENTE conforme al contrato de cesión de crédito en cabeza del presente acto nos permitimos citar los siguientes artículos del Código Civil Dominicano, los cuales dicen de manera textual así: 1147.- El deudor, en los casos que procedan, será condenado al pago de daños y perjuicios, bien con motivo de la falta de cumplimiento de la obligación, o por causa de su retraso en llevarla a cabo, siempre que no justifique que el no cumplimiento procede, sin haber mala Fé por su parte, de causas extrañas a su voluntad, que no pueden serle imputadas; 1149.- Los daños y perjuicios a que el acreedor tiene derecho, consisten en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y a las ganancias de que hubiese sido privado, salvo las modificaciones y excepciones a que se refieren los artículos siguientes; 1382.- Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo; 1383.- Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia; 1690.- No queda el cesionario con acción respecto a los terceros, sino por la notificación de la transferencia hecha al deudor. Sin embargo, puede también quedar habilitado el cesionario por la aceptación de la transferencia hecha por el deudor en un acto auténtico. **BAJO LAS MÁS AMPLIAS Y EXPRESAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES.** Y para que mi requerido **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, no pretenda alegar ignorancia del presente Acto, así se lo he notificado, dejándole copia del mismo, así como de la referida **CESION DE CREDITO y LA FACTURA EN ORIGINAL**, en manos de la persona, con las cuales dije antes haber hablado en el lugar de mi traslado. Acto éste que consta de Dos (2) hojas escritas a computadora a un espacio sencillo, más (12) hojas de los anexos, las cuales han sido debidamente selladas, firmadas y rubricadas por mí, alguacil infrascrito que CERTIFICO Y DOY FE. CUYO COSTO ES DE RD\$ _____ DOY FE, _____



CONTRATO CESION DE CREDITO:



E N T R E: La razón social **COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SALCEDO (COOPESA)**, entidad de intermediación financiera constituida acorde a las leyes de la República Dominicana, con su Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. **4-30-21364-2**, con su domicilio social en la C/Hermanas Mirabal #77, Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal, República Dominicana, y con elección de domicilio en la calle proyecto No. 67, El portal, Santo Domingo Distrito Nacional, para los fines del presente acto, representada en este contrato por el presidente del Consejo de Administración, el señor **LEONEL RICARDI BLOISE TORIBIO**, dominicano, mayor de edad, directivo cooperativista, portador de la cédula de identidad y electoral número **055-0000067-3**, domiciliado y residente en la C/Pascasio Toribio No. 15, Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal, República Dominicana; debidamente representado por el **LIC. GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ**, portador de la cedula No **001-1814227-2**, con su domicilio en la calle Proyecto, #67, Residencial átalá, D.N.,; quien se denominará **EL CESIONARIO**, o simplemente **LA PRIMERA PARTE. Y DE LA OTRA PARTE:** la razón social **ACTELLION, SRL**, poseedora del Registro Nacional de Contribuyentes No. **1-31-34471-2**, debidamente representado por el señor, **JAIRO BELTRE VALENZUELA**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula, de Identidad y Electoral No. **107-0000010-1**, con domicilio en la Calle Primera No. 85, Libertador, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana; quien en lo que, sigue del presente contrato de denominará **LA CEDENTE** o simplemente la **SEGUNDA PARTE**.

POR CUANTO: LA CEDENTE es beneficiaria de un crédito por el monto total de **UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS UN PESOS DOMINICANOS CON 72/100 (RD\$1,290,301.72)** que detenta frente al **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)** en virtud de su participación como proveedor de almuerzo escolar en el programa de **JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA (JEE)**, adjudicado vía la licitación para el Suministro de Raciones Alimenticias del Almuerzo Escolar y su Distribución a los Centros Educativos Públicos durante los periodos escolares **2024-2025-2025-2026**, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación; dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que presenten cocinas instaladas en la provincia Santo Domingo Oeste (**Referencia: INABIE-CCC-LPN-2023-0051**), en lo adelante "**EL DEUDOR**".

POR CUANTO: Mediante el presente contrato, **LA CEDENTE**, tiene la intención de ceder a **LA CESIONARIA** el referido crédito antes mencionado, ascendente a la suma de **UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS UN PESOS DOMINICANOS CON 72/100 (RD\$1,290,301.72)**, en virtud de su participación para la elaboración de Almuerzo Escolar.

POR CUANTO: El crédito que **LA CEDENTE** detenta frente al **DEUDOR** se encuentra amparado en virtud de la factura:

DEUDOR	MONTO FACTURA	FECHA EMISION	NCF NO.
INABIE	1,290,301.72	4 DICIEMBRE 2024	B1500000156
TOTAL	1,290,301.72		



POR CUANTO: Mediante el presente contrato, LA CEDENTE tiene la intención de ceder el crédito antes mencionado a LA CESIONARIA.

POR TANTO y en el entendido de que este preámbulo forma parte integral del presente contrato, las partes, libre y voluntariamente.



SE HA CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO: LA CEDENTE, por medio del presente contrato, cede y transfiere a LA CESIONARIA quien acepta el crédito ascendente a un monto de **UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS UN PESOS DOMINICANOS CON 72/100 (RD\$1,290,301.72)**, así como los intereses y accesorios que detenta frente a EL DEUDOR, en virtud de la factura descrita en el preámbulo del presente contrato.

PARRAFO: LA CEDENTE garantiza de manera absoluta, que la presente cesión de crédito es de carácter exclusivo, renunciado a la facultad de ceder o menoscabar a favor de otro los derechos de este modo transferidos, a riesgo de ser perseguida, en caso de violación, por las vías civiles y penales que correspondieren.

SEGUNDO: Las partes han convenido que el precio de dicha cesión sea el monto de **UN MILLON DOCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS UN PESOS DOMINICANOS CON 72/100 (RD\$1,290,301.72)**, pagaderos a la firma del presente contrato, suma que LA CEDENTE declara haber recibido a su entera satisfacción, de manos de LA CESIONARIA, por la cual le otorga formal recibo de descargo y finiquito total de pago.

TERCERO: LA CEDENTE se obliga y compromete voluntariamente a reembolsar a LA CESIONARIA, la totalidad de los valores establecidos en la presente Cesión de Crédito, en un plazo no mayor de ciento cincuenta (150) días a partir de la firma del presente contrato. En caso de que EL DEUDOR se negare al pago por razones de inexistencia de crédito, falta de cumplimiento de obligaciones de LA CEDENTE, o por cualquier otra razón que le sea imposible cobrar a LA CESIONARIA, LA CEDENTE se compromete a entregar inmediatamente sea requerido por LA CESIONARIA, todos y cada uno de los valores establecidos y convenido en dicha Cesión de Crédito; y al mismo tiempo, a falta de incumplimiento de dichos valores anteriormente descritos, LA CEDENTE compromete toda su responsabilidad Civil a favor de LA CESIONARIA.

PARRAFO I: Las facturas no cobradas a partir del ciento cincuenta y un (151) días contados a partir de la fecha del presente contrato, generarán intereses de un dos punto uno por ciento (2.1%) mensual.

CUARTO: EL CEDENTE por medio del presente, se compromete a asumir el pago del importe total, más los intereses generados a la fecha de saldo, de las facturas cedidas y no cobradas en un plazo de ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de firma del presente contrato.



TRV



QUINTO: LA CESIONARIA se compromete, en caso de que el control de las facturas detalladas en el primer por cuanto del presente contrato se realice antes de ciento cincuenta (150) días a partir de la fecha de este contrato, a devolver la suma resultante de multiplicar el monto total de las facturas por una tasa del veintiséis (26%) anual por el número de días faltantes entre (30) días a partir de la firma de este contrato y ciento cincuenta días (150) después de la fecha de este contrato.

PARRAFO I: No obstante, lo anterior, la devolución de fondos aquí contemplada se efectuará únicamente en los casos de que LA CENDETE no tenga ningún tipo de obligación, de cualquier índole, pendiente con LA CESIONARIA.

PARRAFO II: Como consecuencia de la arriba expresado, LA CEDENTE, por medio del presente documento, formalmente autoriza, sin reservas de especie o índole alguna, de manera definitiva, absoluta e irrevocable, a LA CESIONARIA, quien acepta a deducir, descontar, tomar y/o disponer, toda suma de dinero, fondos o valores a favor de LA CEDENTE, que se encuentre en manos de LA CESIONARIA, por concepto de excesos en pagos de facturas, intereses por devolver, inversiones, títulos o bajo la forma que fuere, con el fin de aplicar dichos montos en pago total o parcial de las facilidades que LA CEDENTE tenga con LA CESIONARIA, ya sea en principal, intereses, comisiones, gastos legales, judiciales o cualquier otro accesorio. Así mismo, LA CENDENTE reconoce que LA CESIONARIA, podrá ejercer esta facultad, en cualquier momento y según su consideración y sin la necesidad de aviso previo a LA CEDENTE.

PARRAFO III: Queda entendido expresamente que LA CEDENTE renuncia y desiste por este mismo acto, desde ahora y para siempre, de manera definitiva, absoluta, irrevocable y sin limitaciones ni reservas de especie o índole alguna, con todas las consecuencias legales y de derecho que de ello se derivan, a cualquier tipo de derecho, indemnización, reclamo o acción que crean haber tenido, tener o tuvieren en el presente o en el futuro frente a LA CESIONARIA, por dicho concepto.

SEXTO: LA CEDENTE se obliga a entregar en manos de LA CESIONARIA, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, los valores que por error reciba en pago por parte del DEUDOR del crédito dado en cesión, obligándose a pagar, a título de cláusula penal, el doble de dicha cantidad en caso de incumplimiento, sin detrimento de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con su actitud faltiva.

SEPTIMO: En caso de que el monto pagado por EL DEUDOR resultare menor a la cantidad recibida en cesión, LA CENDENTE se obliga a reembolsar el diferencial en manos de LA CESIONARIA en un plazo no mayor a cinco (5) días, contados a partir de la notificación por escrito, so pena de las sanciones estipuladas en la parte in fine del ordinal tercero.

PARRAFO: LA CEDENTE reembolsará la totalidad del valor de la cesión en la forma y plazo indicado en el presente ordinal en caso de que EL DEUDOR se negare al pago por razones de inexistencia del crédito, falta de cumplimiento de obligaciones a cargo de LA CEDENTE o por cualquier otro hecho que le sea imputable.



FBV

OCTAVO: En caso de que **LA CEDENTE** dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones asumidas frente a **LA CESIONARIA**, el presente contrato será exigible de pleno derecho, sin necesidad de ninguna formalidad judicial o extrajudicial y, en consecuencia, **EL CEDENTE** perderá el beneficio del término y de las condiciones de pagos acordadas, pudiendo **LA CESIONARIA** exigir el pago inmediato del precio de la cesión y del valor descontado mediante el presente contrato. La no utilización inmediata de parte de **LA CESIONARIA** de los derechos que le otorga el presente artículo no implica renuncia de las facultades que en este sentido este artículo le acuerda.

NOVENO: Las partes convienen que la presente es una cesión de crédito “para pago” y no “en pago”, por lo que **LA CEDENTE** no quedará liberado hasta el momento en que se verifique el pago de la totalidad de las sumas adeudadas. **EL CEDENTE** reconoce y declara que como secuencia de dicha cesión, **LA CESIONARIA** queda subroga en cuantos a los derechos que corresponden a **LA CEDENTE** contra **EL DEUDOR**, quedando como única titular de la totalidad del crédito cedido, y de cualesquiera garantías otorgadas para respaldar el mismo, quien podrá ejercitar cuantas acciones y derechos asistan a **LA CEDENTE**, a fin de hacer efectiva la suma adeudada, por lo que **EL DEUDOR**, deberá pagar a **LA CESIONARIA** el monto total del crédito, en el entendido de que por no tratarse de una cesión de crédito litigiosa **EL DEUDOR** sólo se liberará frente a **LA CESIONARIA** al momento de realizar el pago total de la suma adeudada.

PARRAFO: **LA CESIONARIA** podrá proceder al cobro del precio de la cesión y del valor descontado, es decir, la totalidad del crédito cedido sea directamente contra **EL DEUDOR**, sea contra **LA CEDENTE**, a su libre elección.

DECIMO: **LA CEDENTE**, por medio del presente acto, reconoce que **LA CESIONARIA** tiene derecho a indemnización en su contra, si **EL DEUDOR**, se negare a cumplir los compromisos a cargo de **LA CEDENTE** quien, en ningún momento y en ninguna circunstancia podrá prevalecerse de las faltas o incumplimientos del **DEUDOR**, para violar sus obligaciones respecto a **LA CESIONARIA**

DECIMO PRIMERO: Es obligación de **LA CEDENTE**, pagar a **LA CESIONARIA**, quien podrá perseguir su pago por todas la vías legales, todas las sumas de dinero que tenga que pagar por concepto de gastos y honorarios a causa del incumplimiento de sus obligaciones por parte de **LA CEDENTE** en cualquier actuación judicial o extrajudicial que realice en relación con el presente contrato, por considerarlas necesarias o útiles para la preservación de sus derechos, en el entendido de que **LA CEDENTE** se compromete al pago de los honorarios del abogado que se encargue **LA CESIONARIA** para tales acciones y/o persecuciones.

DECIMO SEGUNDO: Las partes acuerdan que la presente cesión de crédito no constituye novación de la deuda de **LA CEDENTE**, frente al **CESIONARIO**, quien podrá perseguir el cobro de su acreencia por todos los medios legales hasta el saldo total de la misma. Y en el entendido que la presente Cesión de Crédito no libera a **LA CEDENTE** frente a **LA CESIONARIA**, respecto de los créditos cedidos hasta que **EL DEUDOR** efectúe el pago total de dichos créditos.



J-BV

DECIMO TERCERO: EL CEDENTE por medio de este acto autoriza a EL DEUDOR pagar directamente a LA CESIONARIA, las sumas adeudadas a la fecha de vencimiento de las facturas descritas en el preámbulo del presente contrato.

DECIMO CUARTO: A la firma del presente contrato, LA CEDENTE entrega A LA CESIONARIA los documentos que justifican el indicado crédito y que garantizan su existencia declarando que el mismo es cierto, líquido y exigible, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 1693 del Código Civil Dominicano.

DECIMO QUINTO: Las partes podrán indistintamente notificar la presente cesión de crédito al DEUDOR, de conformidad con el artículo 1690 del código Civil Dominicano.

DECIMO SEXTO: para lo no previsto en el presente acto, las partes de remiten al derecho común, a título supletorio.

HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año Dos Mil veinticuatro (2024)

Firma: GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ

**Por: COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE
SALCEDO (COOPESA)**

Cesionario

Firma: ACTELLION, S.R.L

JAIRO BELTRE VALENZUELA

Cedente

YO, LICDA. CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO, Abogado Notario de los del Número del Distrito Nacional, debidamente inscrito en el COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS, INC., mediante matricula No. 4316; CERTIFICO Y DOY FE, Que los señores **GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ** y **JAIRO BELTRE VALENZUELA**, me han declarado **BAJO LA FE DEL JURAMENTO** ser esas sus firmas y las que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados, por lo que se le puede tener entera fe crédito. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil veinticuatro (2024)

LICDA. CRISTINA R. ROSARIO ROSARIO
Abogado Notario Actuante



INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Acción sobre el pago 022189 Registrado

Página 1 de 1
Elaborado Por: Lucy.bae
Impreso por: Lucy.bae
Fecha Imp: 27/12/2024

RNC : 401505614

Orden de Compra: OC00031497 JE

Contrato Número: 2158 del año 2024

Acción: Tipo: Cesión de crédito Cobertura: A nivel de facturas Valor: 1,494,033.57
Cedente/Requiriente: 131344712 - ACTELLION SRL
Cesionario/Requerido: 430213642 - COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SAL
Observaciones: Registrado en: 27/12/2024

Acto: Número: 2259/2024 - Año: 2024 - Fecha: 12/20/2024 Fecha de Recepción: 20/12/2024
Recibido Por: CARMIN SANTOS Cargo: EMPLEADO
Alguacil: JOSE MIGUEL RIVERA GUZMAN Ubicación: DISTRITO NACIONAL
Notario: CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO Matrícula: 4316
Observaciones:

Oficio: Número: 1807/2024 - Año: 2024 - Fecha: 12/20/2024
Dpto.: 0103010000 - DESPACHO DEPARTAMENTO JURIDICO
Asunto: REMISION CESION DE CREDITO
Observaciones:

Facturas:

Comprobante Fiscal	Valor Factura	Fecha	Observaciones
B1500000157	1,494,033.57	04/12/2024	

Firmas del Formulario:

Elaborado Por:

Aprobado Por:



NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE CRÉDITO

Original

ACTO NUMERO: 2259/2024 En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año Dos Mil veinticuatro (2024). ACTUANDO a nombre y representación de la razón social **COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SALCEDO (COOPESA)**, entidad de intermediación financiera constituida acorde a las leyes de la República Dominicana, con su Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 4-30-21364-2, representada por el presidente del Consejo de Administración el señor **LEONEL RICARDI BLOISE TORIBIO**, portador de la cédula de identidad y electoral número **055-0000067-3**, con su domicilio social en la C/Hermanas Mirabal #77, Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal, República Dominicana, y debidamente representado por **LIC. GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ**, portador de la cedula No 001-1814227-2, con elección de domicilio en la calle proyecto No. 67, El portal, Santo Domingo Distrito Nacional; donde hace formal elección de domicilio mi requeriente para todos los fines y consecuencias legales del presente Acto.

YO,



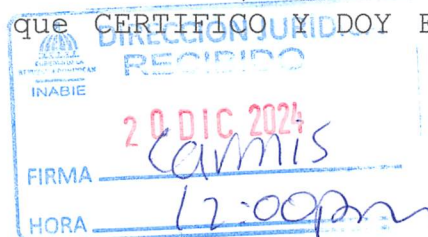
EXPRESAMENTE y en virtud del anterior requerimiento, trasladado dentro de esta misma ciudad, a la Av. 27 de febrero No. _____, Manganagua, Santo Domingo, Distrito Nacional, que es donde tiene sus oficinas principales **el INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, y una vez allí, hablando personalmente con Jairo Beltré Valenzuela quien me dijo ser Abogado, según me lo ha declarado y de lo cual doy fe; LE HE NOTIFICADO al **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, que mi requeriente la razón social **COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SALCEDO (COOPESA)**, con su Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 4-30-21364-2, representada por el presidente del Consejo de Administración el señor **LEONEL RICARDI BLOISE TORIBIO**, portador de la cédula de identidad y electoral no **055-0000067-3**, debidamente representado **LIC. GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ**, portador de la cedula No **001-1814227-2**, por medio del presente acto, LE NOTIFICA ANEXO AL PRESENTE ACTO LO SIGUIENTE: A) **ORIGINAL ACTO DE CESIÓN DE CRÉDITO**, mediante la cual la razón social **ACTELLION SRL** RNC **1-31-34471-2**, con domicilio en la Avenida Isabel Aguiar No 146, Santo Domingo Oeste, R.D., debidamente representado por **JAIRÓ BELTRE VALENZUELA**, portador de la Cédula No **107-0000010-1**, con domicilio en la Calle Primera No.85, El Libertador, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo le cede a mí requeriente los valores contenidos en el Acto de referencia en fecha 26/12/2024 DICIEMBRE del año 2024, debidamente instrumentado por el **DR2**



Telesisa Ferrn Guzmán
26/12/2024

CRISTINA ROSARIO, Matricula No. **4316**; B) **ORIGINAL** de la FACTURA NCF No. **B1500000157 DE FECHA 04 DICIEMBRE 2024**, en virtud de su participación como proveedor de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos públicos durante el período escolar 2024-2025 y 2025-2026, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación, modalidad Jornada Escolar Extendida, dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) nacionales que presenten cocinas instaladas en la provincia Santo Domingo Oeste. (**Referencia: INABIE-CCC-LPN-2023-0051**). **ASI MISMO** se autoriza al **INABIE** a transferir el monto antes mencionado a la cuenta del acreedor registrada en el sigef No. **310-001772-4**, del banco de reservas de la República Dominicana. Y para el improbable caso de que la institución requerida **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, libere pagos (no importa su naturaleza) en beneficio del CEDENTE conforme al contrato de cesión de crédito en cabeza del presente acto nos permitimos citar los siguientes artículos del Código Civil Dominicano, los cuales dicen de manera textual así: 1147.- El deudor, en los casos que procedan, será condenado al pago de daños y perjuicios, bien con motivo de la falta de cumplimiento de la obligación, o por causa de su retraso en llevarla a cabo, siempre que no justifique que el no cumplimiento procede, sin haber mala Fé por su parte, de causas extrañas a su voluntad, que no pueden serle imputadas; 1149.- Los daños y perjuicios a que el acreedor tiene derecho, consisten en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y a las ganancias de que hubiese sido privado, salvo las modificaciones y excepciones a que se refieren los artículos siguientes; 1382.- Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo; 1383.- Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia; 1690.- No queda el cesionario con acción respecto a los terceros, sino por la notificación de la transferencia hecha al deudor. Sin embargo, puede también quedar habilitado el cesionario por la aceptación de la transferencia hecha por el deudor en un acto auténtico. **BAJO LAS MÁS AMPLIAS Y EXPRESAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES.** Y para que mi requerido **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)**, no pretenda alegar ignorancia del presente Acto, así se lo he notificado, dejándole copia del mismo, así como de la referida **CESION DE CREDITO y LA FACTURA EN ORIGINAL**, en manos de la persona, con las cuales dije antes haber hablado en el lugar de mi traslado. Acto éste que consta de Dos (2) hojas escritas a computadora a un espacio sencillo, más (12) hojas de los anexos, las cuales han sido debidamente selladas, firmadas y rubricadas por mí, alguacil infrascrito que **CERTIFICO Y DOY FE. CUYO COSTO ES DE RD\$**

DOY FE,



CONTRATO CESION DE CREDITO:



E N T R E: La razón social **COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SALCEDO (COOPESA)**, entidad de intermediación financiera constituida acorde a las leyes de la República Dominicana, con su Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. **4-30-21364-2**, con su domicilio social en la C/Hermanas Mirabal #77, Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal, República Dominicana, y con elección de domicilio en la calle proyecto No. 67, El portal, Santo Domingo Distrito Nacional, para los fines del presente acto, representada en este contrato por el presidente del Consejo de Administración, el señor **LEONEL RICARDI BLOISE TORIBIO**, dominicano, mayor de edad, directivo cooperativista, portador de la cédula de identidad y electoral número **055-0000067-3**, domiciliado y residente en la C/Pascasio Toribio No. 15, Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal, República Dominicana; debidamente representado por el **LIC. GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ**, portador de la cedula No **001-1814227-2**, con su domicilio en la calle Proyecto, #67, Residencial átalá, D.N.; quien se denominará **EL CESIONARIO**, o simplemente **LA PRIMERA PARTE. Y DE LA OTRA PARTE:** la razón social **ACTELLION, SRL**, poseedora del Registro Nacional de Contribuyentes No. **1-31-34471-2**, debidamente representado por el señor, **JAIRO BELTRE VALENZUELA**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula, de Identidad y Electoral No. **107-0000010-1**; con domicilio en la Calle Primera No. 85, Libertador, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana; quien en lo que, sigue del presente contrato de denominará **LA CEDENTE** o simplemente la **SEGUNDA PARTE**.

POR CUANTO: LA CEDENTE es beneficiaria de un crédito por el monto total de **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 57/100 (RD\$1,494,033.57)**, que detenta frente al **INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE)** en virtud de su participación como proveedor de almuerzo escolar en el programa de **JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA (JEE)**, adjudicado vía la licitación para el Suministro de Raciones Alimenticias del Almuerzo Escolar y su Distribución a los Centros Educativos Públicos durante los períodos escolares **2024-2025-2025-2026**, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación; dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que presenten cocinas instaladas en la provincia Santo Domingo Oeste (**Referencia: INABIE-CCC-LPN-2023-0051**), en lo adelante **"EL DEUDOR"**.

POR CUANTO: Mediante el presente contrato, **LA CEDENTE**, tiene la intención de ceder a **LA CESIONARIA** el referido crédito antes mencionado, ascendente a la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 57/100 (RD\$1,494,033.57)**, en virtud de su participación para la elaboración de Almuerzo Escolar.

POR CUANTO: El crédito que **LA CEDENTE** detenta frente al **DEUDOR** se encuentra amparado en virtud de la factura:



DEUDOR	MONTO FACTURA	FECHA EMISION	NCF NO.
INABIE	1,494,033.57	4 DICIEMBRE 2024	B1500000157
TOTAL	1,494,033.57		

POR CUANTO: Mediante el presente contrato, LA CEDENTE tiene la intención de ceder el crédito antes mencionado a LA CESIONARIA.



POR TANTO y en el entendido de que este preámbulo forma parte integral del presente contrato, las partes, libre y voluntariamente.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO: LA CEDENTE, por medio del presente contrato, cede y transfiere a LA CESIONARIA quien acepta el crédito ascendente a un monto de **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 57/100 (RD\$1,494,033.57)**, así como los intereses y accesorios que detenta frente a EL DEUDOR, en virtud de la factura descrita en el preámbulo del presente contrato.

PARRAFO: LA CEDENTE garantiza de manera absoluta, que la presente cesión de crédito es de carácter exclusivo, renunciado a la facultad de ceder o menoscabar a favor de otro los derechos de este modo transferidos, a riesgo de ser perseguida, en caso de violación, por las vías civiles y penales que correspondieren.

SEGUNDO: Las partes han convenido que el precio de dicha cesión sea el monto de **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 57/100 (RD\$1,494,033.57)**, pagaderos a la firma del presente contrato, suma que LA CEDENTE declara haber recibido a su entera satisfacción, de manos de LA CESIONARIA, por la cual le otorga formal recibo de descargo y finiquito total de pago.

TERCERO: LA CEDENTE se obliga y compromete voluntariamente a reembolsar a LA CESIONARIA, la totalidad de los valores establecidos en la presente Cesión de Crédito, en un plazo no mayor de ciento cincuenta (150) días a partir de la firma del presente contrato. En caso de que EL DEUDOR se negare al pago por razones de inexistencia de crédito, falta de cumplimiento de obligaciones de LA CEDENTE, o por cualquier otra razón que le sea imposible cobrar a LA CESIONARIA, LA CEDENTE se compromete a entregar inmediatamente sea requerido por LA CESIONARIA, todos y cada uno de los valores establecidos y convenido en dicha Cesión de Crédito; y al mismo tiempo, a falta de incumplimiento de dichos valores anteriormente descritos, LA CEDENTE compromete toda su responsabilidad Civil a favor de LA CESIONARIA.

PARRAFO I: Las facturas no cobradas a partir del ciento cincuenta y un (151) días contados a partir de la fecha del presente contrato, generarán intereses de un dos punto uno por ciento (2.1%) mensual.

CUARTO: EL CEDENTE por medio del presente, se compromete a asumir el pago del importe total, más los intereses generados a la fecha de saldo, de las facturas cedidas y no cobradas en un plazo de ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de firma del presente contrato.





QUINTO: LA CESIONARIA se compromete, en caso de que el cobro de las facturas detalladas en el primer por cuanto del presente contrato se realice antes de ciento cincuenta (150) días a partir de la fecha de este contrato, a devolver la suma resultante de multiplicar el monto total de las facturas por una tasa del veintiséis (26%) anual por el número de días faltantes entre (30) días a partir de la firma de este contrato y ciento cincuenta días (150) después de la fecha de este contrato.

PARRAFO I: No obstante, lo anterior, la devolución de fondos aquí contemplada se efectuará únicamente en los casos de que LA CENDETE no tenga ningún tipo de obligación, de cualquier índole, pendiente con LA CESIONARIA.

PARRAFO II: Como consecuencia de la arriba expresado, LA CEDENTE, por medio del presente documento, formalmente autoriza, sin reservas de especie o índole alguna, de manera definitiva, absoluta e irrevocable, a LA CESIONARIA, quien acepta a deducir, descontar, tomar y/o disponer, toda suma de dinero, fondos o valores a favor de LA CEDENTE, que se encuentre en manos de LA CESIONARIA, por concepto de excesos en pagos de facturas, intereses por devolver, inversiones, títulos o bajo la forma que fuere, con el fin de aplicar dichos montos en pago total o parcial de las facilidades que LA CEDENTE tenga con LA CESIONARIA, ya sea en principal, intereses, comisiones, gastos legales, judiciales o cualquier otro accesorio. Así mismo, LA CENDETE reconoce que LA CESIONARIA, podrá ejercer esta facultad, en cualquier momento y según su consideración y sin la necesidad de aviso previo a LA CEDENTE.

PARRAFO III: Queda entendido expresamente que LA CEDENTE renuncia y desiste por este mismo acto, desde ahora y para siempre, de manera definitiva, absoluta, irrevocable y sin limitaciones ni reservas de especie o índole alguna, con todas las consecuencias legales y de derecho que de ello se derivan, a cualquier tipo de derecho, indemnización, reclamo o acción que crean haber tenido, tener o tuvieren en el presente o en el futuro frente a LA CESIONARIA, por dicho concepto.

SEXTO: LA CEDENTE se obliga a entregar en manos de LA CESIONARIA, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, los valores que por error reciba en pago por parte del DEUDOR del crédito dado en cesión, obligándose a pagar, a título de cláusula penal, el doble de dicha cantidad en caso de incumplimiento, sin detrimento de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con su actitud faltiva.

SEPTIMO: En caso de que el monto pagado por EL DEUDOR resultare menor a la cantidad recibida en cesión, LA CENDETE se obliga a reembolsar el diferencial en manos de LA CESIONARIA en un plazo no mayor a cinco (5) días, contados a partir de la notificación por escrito, so pena de las sanciones estipuladas en la parte in fine del ordinal tercero.

PARRAFO: LA CEDENTE reembolsará la totalidad del valor de la cesión en la forma y plazo indicado en el presente ordinal en caso de que EL DEUDOR se negare al pago por razones de inexistencia del crédito, falta de cumplimiento de obligaciones a cargo de LA CEDENTE o por cualquier otro hecho que le sea imputable.





OCTAVO: En caso de que **LA CEDENTE** dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones asumidas frente a **LA CESIONARIA**, el presente contrato será exigible de pleno derecho sin necesidad de ninguna formalidad judicial o extrajudicial y, en consecuencia, **EL CEDENTE** perderá el beneficio del término y de las condiciones de pagos acordadas, pudiendo **LA CESIONARIA** exigir el pago inmediato del precio de la cesión y del valor descontado mediante el presente contrato. La no utilización inmediata de parte de **LA CESIONARIA** de los derechos que le otorga el presente artículo no implica renuncia de las facultades que en este sentido este artículo le acuerda.

NOVENO: Las partes convienen que la presente es una cesión de crédito “para pago” y no “en pago”, por lo que **LA CEDENTE** no quedará liberado hasta el momento en que se verifique el pago de la totalidad de las sumas adeudadas. **EL CEDENTE** reconoce y declara que como secuencia de dicha cesión, **LA CESIONARIA** queda subroga en cuantos a los derechos que corresponden a **LA CEDENTE** contra **EL DEUDOR**, quedando como única titular de la totalidad del crédito cedido, y de cualesquiera garantías otorgadas para respaldar el mismo, quien podrá ejercitar cuantas acciones y derechos asistan a **LA CEDENTE**, a fin de hacer efectiva la suma adeudada, por lo que **EL DEUDOR**, deberá pagar a **LA CESIONARIA** el monto total del crédito, en el entendido de que por no tratarse de una cesión de crédito litigiosa **EL DEUDOR** sólo se liberará frente a **LA CESIONARIA** al momento de realizar el pago total de la suma adeudada.

PARRAFO: **LA CESIONARIA** podrá proceder al cobro del precio de la cesión y del valor descontado, es decir, la totalidad del crédito cedido sea directamente contra **EL DEUDOR**, sea contra **LA CEDENTE**, a su libre elección.

DECIMO: **LA CEDENTE**, por medio del presente acto, reconoce que **LA CESIONARIA** tiene derecho a indemnización en su contra, si **EL DEUDOR**, se negare a cumplir los compromisos a cargo de **LA CEDENTE** quien, en ningún momento y en ninguna circunstancia podrá prevalecerse de las faltas o incumplimientos del **DEUDOR**, para violar sus obligaciones respecto a **LA CESIONARIA**

DECIMO PRIMERO: Es obligación de **LA CEDENTE**, pagar a **LA CESIONARIA**, quien podrá perseguir su pago por todas la vías legales, todas las sumas de dinero que tenga que pagar por concepto de gastos y honorarios a causa del incumplimiento de sus obligaciones por parte de **LA CEDENTE** en cualquier actuación judicial o extrajudicial que realice en relación con el presente contrato, por considerarlas necesarias o útiles para la preservación de sus derechos, en el entendido de que **LA CEDENTE** se compromete al pago de los honorarios del abogado que se encargue **LA CESIONARIA** para tales acciones y/o persecuciones.

DECIMO SEGUNDO: Las partes acuerdan que la presente cesión de crédito no constituye novación de la deuda de **LA CEDENTE**, frente al **CESIONARIO**, quien podrá perseguir el cobro de su acreencia por todos los medios legales hasta el saldo total de la misma. Y en el entendido que la presente Cesión de Crédito no libera a **LA CEDENTE** frente a **LA CESIONARIA**, respecto de los créditos cedidos hasta que **EL DEUDOR** efectúe el pago total de dichos créditos.



DECIMO TERCERO: EL CEDENTE por medio de este acto autoriza a EL DEUDOR pagar directamente a LA CESIONARIA, las sumas adeudadas a la fecha de vencimiento de las facturas descritas en el preámbulo del presente contrato.

DECIMO CUARTO: A la firma del presente contrato, LA CEDENTE entrega A LA CESIONARIA los documentos que justifican el indicado crédito y que garantizan su existencia declarando que el mismo es cierto, líquido y exigible, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 1693 del Código Civil Dominicano.

DECIMO QUINTO: Las partes podrán indistintamente notificar la presente cesión de crédito al DEUDOR, de conformidad con el artículo 1690 del código Civil Dominicano.

DECIMO SEXTO: para lo no previsto en el presente acto, las partes de remiten al derecho común, a título supletorio.

HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año Dos Mil veinticuatro (2024)

Firma: GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ

Por: COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE SALCEDO (COOPESA)

Cesionario

Firma: ACTELLION, S.R.L.

JAIRO BELTRE VALENZUELA

Cedente

YO, LICDA. CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO, Abogado Notario de los del Número del Distrito Nacional, debidamente inscrito en el COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS, INC., mediante matricula No. 4316; CERTIFICO Y DOY FE, Que los señores GILBERT LEANDRO CADETE MARTINEZ y JAIRO BELTRE VALENZUELA, me han declarado **BAJO LA FE DEL JURAMENTO** ser esas sus firmas y las que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados, por lo que se le puede tener entera fe crédito. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año Dos Mil veinticuatro (2024)

LICDA. CRISTINA R. ROSARIO ROSARIO
Abogado Notario, Actuante

